

عقد اتفاق

حق استغلال مخزن رقم (٨) داخل جراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

٢- طرف ثانى (مستاجر)

شركة/ العاشر للإستثمار العقارى والتوريدات العمومية والمقاولات ومقرها / ٣١ شارع حموده محمود أمام مدرسة الملك فهد / المنطقة الثامنة / مدينة نصر.

ويمثلها فى هذا العقد السيد / مازن منيب محمد تميم على
ويحمل رقم قومى / ٢٩٣٠٩٠١١٢٢٣٦٧٢ بصفته / مفوض بخطاب تفويض

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يمتلك مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بمساحه (٢٤١ م^٢)

ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة داخل الجراج لاستغلال مخزن وبعد تقييم الطرف الثانى بعرض المعينة اللازمة للموقع

يرغب الطرف الثانى في استغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى لمدة سنة واحدة وتجند بموافقة الطرفين على ان يبدأ الإيجار اعتباراً من ٢٠٢٥ / ١٠ / ١٥ بغرض مخزن وإذ وأن الطرف الاول وهو إحدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها التعليمات وأوامر عسكرية من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ بتفويض بنود هذا العقد فبموجب صدور التعليمات والاوامر العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع عدم الطرف الثانى بذلك وإذ يتمتع الطرفان بالأهليه القانونيه للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالتالى:

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وأى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال مخزن بالجراج اسفل المول التجارى بدار ضباط المدفعية .

طرف أول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند الثالث

- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأن يسدد للطرف الاول مبلغ ٩٠٢٠ جنية (فقط تسعة آلاف وعشرون جنيها لا غير) + (مبلغ ٥٥٠ جنية) كهرباء وباجمالي مبلغ ٩٥٧٠ جنية فقط (تسعة آلاف وخمسمائة وسبعون جنيها لا غير) كإيجار شهري على ان يدفع في اليوم الخامس من كل شهر (وهذه القيمة غير شاملة اى ضرائب)

٢- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بدفع مبلغ (٥٠ جنية) على كل يوم تاخير كغرامة في حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثاني مسئولية التوريد للطرف الاول.

٣- يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذا ضريبة القيمة المضافة متى طلب منه ذلك وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين داخل الدار ودون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

٤- يلتزم الطرف الثاني بسداد تأمين وقدره ١٠% من القيمة الايجارية السنوى والمقدر بمبلغ ١١٤٨٤ جنية (فقط احدى عشر ألف واربعمائه واربعه وثمانون جنيها لا غير).

البند الرابع

١- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط كمخزن ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفي حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى إنذار.

٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام او الآداب العامة او فى اى غرض مخالف للقانون او فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسومات او غرامات تستحق نتيجة لمخالفه ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد الا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفي حالة مخالفه ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند السابع

يقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينه النافيه للجهاله طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانه والعنايه به والانتفاع به على النحو الذى لايعرضه للخطر .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند الثامن

لا يحق للطرف الثاني بان يتنازل او يوزر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لايحق للطرف الثاني التصرف في كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة او الرهن او تترتب اى حق على الوحدة للغير او استغلالها على اى وجه اخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني وتابعيه اثناء فتره هذا العقد اتباع تعليمات الامن التى تصدر لهم من دار ضباط المدفعيه وتكون نافذه عليهم وعلى تابعيه

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته الكامله عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الاول باى مطالب ماليه او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها .

البند الحادى عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت اليه تعليمات او اوامر عسكريه من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك.

البند الثانى عشر

يلتزم الطرف الثانى باجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فتره التعاقد دون الرجوع للطرف الاول مع الالتزام بالشكل الجمالى الخارجى .

البند الثالث عشر

يقوم الطرف الثانى بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتى هى ملك الطرف الاول .

البند الرابع عشر

مدد هذا العقد سنه واحده تبدأ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ وتنتهى فى ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ وفى حاله رغبه الطرف الثانى انتهاء العقد قبل المده المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابياً قبل ثلاث شهور من رغبته فى انتهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع بالتعويض .

البند الخامس عشر

بإتهاء مدد العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافه الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبه باى تعويض عنها .

طرف اول
التوقيع)

(

طرف ثنى
التوقيع (حارس من محمد)

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني اثناء مده سريان هذا العقد بالالتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذه عليه وعلى تابعيه .

البند السابع عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد.

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بان يقدم الموافقة الامنيه الصادره له من جهاز الامن الحربي للقوات المسلحه وفي حاله عدم صدورها او عدم التصديق له يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى انذار ودون اى مسئوليه على الطرف الاول .

البند التاسع عشر

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخذ كلاً من الطرفين العنوان المثبت في صدد هذا العقد محلاً مختاراً لهما يتم التخابر بشأنه وفي حاله قيام الطرف الثاني بتغيير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغيير .

البند العشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثاني نسخة والطرف الاول نسخه للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

التوقيع ()
لواء أ.ح/ اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة



التوقيع (حارس محمد)
الإسم / حارس محمد
رقم قومي /
٢٩٣٠٩٠١١٠٠٣٦٧٤